



UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia"



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

Resolución Directoral N°000019492026

Tocache, 09 JUL. 2026

VISTO, el Memorando N° 0649-2026-GRSM/DRE-UGEL-T/D. de fecha 11 de junio del 2026, que autoriza proyectar resolución declarando improcedente la solicitud el **reintegro de diversas bonificaciones sociales** supuestamente dejadas de percibir entre los años 1990 y 2012, y demás documentos adjuntos, con un total de Treinta y Nueve (39) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el **Registro N° 016-2025575040** de fecha **07 de julio del 2025**, el administrado **WILFREDO GUTIÉRREZ PÉREZ**, identificado con **DNI N° 41274782**, con domicilio real en Jr. Bolognesi N° 317 distrito y provincia de Tocache, departamento de San Martín, solicita el **reintegro de diversas bonificaciones sociales** que incluye Bonificación personal del 2% , Beneficio adicional por vacaciones, Reintegro por remuneraciones (Fiestas Patrias, Navidad y Escolaridad), Bonificación por zona diferenciada, Incremento del D.L. N.° 25981 (10%), Más los devengados e intereses legales

Que, la **Bonificación Personal equivalente al 2% de su remuneración básica por cada año de servicios cumplidos**. El tercer párrafo del artículo 52° de la Ley N°24029 modificado por la Ley N°25212, establece que: "El profesor percibe una remuneración personal de dos por ciento (2%) de la remuneración básica por cada año de servicios cumplidos". Con fecha 31 de agosto del año 2001, se promulgó el Decreto de Urgencia N°105-2001, que fijó a partir del 1° de setiembre del año 2001, la remuneración básica en S/ 50.00 soles, para los servidores públicos, incluyendo a los profesores bajo el régimen de la Ley N°24029".

Que, el **reintegro del Beneficio Adicional por vacaciones**, En lo referente al pago de la compensación vacacional de conformidad al artículo 218° del Decreto Supremo N°019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado que prescribe: "El profesor tiene derecho, además, a percibir un beneficio adicional por vacaciones, equivalente a una remuneración básica. Este beneficio es extensivo a los pensionistas magisteriales. El beneficio adicional considerado en el párrafo anterior se efectiviza en el mes de enero de cada año al personal del Área de la Docencia;

Que, el **incremento salarial otorgado por el Decreto Ley N°25981**, equivalente al 10% de la remuneración total, que debe otorgarse desde el **01 de enero de 1993 hasta el 25 de noviembre de 2012**, precisando que el cálculo se debe realizar de la remuneración total o íntegra afecta a FONAVI, La Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación N.°3815-2013 Arequipa, de fecha 28 de agosto del 2014, ha establecido que para el reintegro de incremento del 10 % de



UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N° 0001949 2026

la remuneración por concepto de FONAVI, los accionantes deben acreditar dos condiciones: **1) Ser trabajador dependiente con remuneración afecta al FONAVI**; y, **2) gozar de contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 1992**. Asimismo, señala la Casación antes mencionada que se debe verificar, si en efecto se le incrementó el descuento por concepto de FONAVI a partir del 1 de enero de 1993, que en tales condiciones le correspondería el aumento del 10 % establecido en el artículo 2 del Decreto Ley N°25981;

Que, es preciso señalar que, conforme a la Décima Sexta Disposición Complementarias, Transitorias Finales, de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, se derogó, entre otras, las Leyes 24029 y 25212, dejándose sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la citada ley. En consecuencia, no corresponde otorgar beneficios que excedan lo dispuesto por la Ley N° 29944, No procede aplicar bonificaciones sobre **remuneración total**, sino bajo el nuevo régimen remunerativo. La **Remuneración Íntegra Mensual (RIM)** ya incluye: preparación de clases, evaluación (art. 56 Ley 29944).



Que, conforme al Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N.° 27444, las autoridades administrativas deben actuar con sujeción a la Constitución y la ley, no pudiendo reconocer derechos no contemplados en el ordenamiento jurídico vigente;



Que, el artículo 77 de la Constitución Política del Perú, concordante con el Decreto Legislativo N.° 1440 – Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que todo acto que genere gasto público debe estar previamente presupuestado, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional;

Que, el Principio de Legitimidad Administrativa. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, establece que la autoridad solo actúa dentro de las facultades que le están atribuidas, por tanto, no puede ejercer sus funciones con criterio discrecional para reconocer obligaciones no presupuestadas, porque tales actos devienen en nulo;

Que, el numeral 10 del artículo IV de la Ley N° 28175- Ley Marco del Empleo Público, establece que todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y presupuestado,

Que, asimismo el Artículo 26° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que los actos administrativos que afecten el gasto publico deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto,



UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral Nº 00019492026

Que, el Artículo 34.2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que Los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son eficaces,

Que, asimismo, el numeral 4.2 del artículo 4 de Ley N° 32513 "**Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026**", establece que: "Asimismo, el numeral 4.2 del artículo 4 de la precitada Ley, establece que: "Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Que, mediante Informe Técnico N° 054-2026 GRSM/DRE-UGELT/ADM/RR.HH-DS de fecha 09 de junio del 2026, concluye que lo petitionado por el administrado **WILFREDO GUTIERREZ PEREZ**, identificada con **DNI N° 41274782**, que por derecho corresponde a los SUCESORES INTESTADOS de quien en vida fue la profesora cesante SOLEDAD PEREZ BAZAN. con domicilio real en Jr. Bolognesi N° 317 distrito y provincia de Tocache, departamento de San Martín, solicita el Pago de reintegro de la remuneración básica de bonificación personal 2% y compensación vacacional regulado por el Decreto de Urgencia N° 105-2001, correspondiente al periodo 01 de setiembre del 2001 hasta la actualidad más intereses legales, Se disponga reajuste y el reintegro de las bonificaciones que se encuentran contempladas en el artículo 52 de la Ley N° 24029 modificada por la Ley N° 25212, que señala la ley más el pago de los intereses legales: "Artículo 52.- El profesor tiene derecho a percibir además una remuneración total permanente por Fiestas Patrias, por Navidad y por Escolaridad en el mes de marzo; este concepto de remuneración total permanente no incluye bonificaciones". EL PAGO DEL INCREMENTO SALARIAL OTORGADO POR EL DECRETO LEY N° 25981, EQUIVALENTE AL 10% DE MI REMUNERACIÓN TOTAL, toda vez que el pago de la bonificación se otorgó conforme a Ley;

Que, mediante **OPINION LEGAL N° 0025-2026-GRSM/DRE-UGELT/JAQ/AJ** de fecha 03 de junio de 2026, **CONCLUYE** declarar IMPROCEDENTE la solicitud de reconocimiento y pago del incremento del 10%





UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral Nº 00019492026

establecido por el artículo 2º del D. Ley N° 25981, así como el reintegro de las remuneraciones devengadas dejadas de percibir desde el 01, de enero de 1993 hasta el cumplimiento de lo solicitado y el pago de intereses legales, peticionado por el administrado Wilfredo Gutiérrez Pérez, en representación de la sucesión de la fallecida docente cesante Soledad Pérez Gazan. Sobre los Bonificaciones Sociales dejadas de percibir.

Que, adicionalmente, debe considerarse el instituto de la prescripción extintiva, conforme al artículo 2001 del Código Civil, aplicable supletoriamente en materia administrativa, por lo que las pretensiones referidas a periodos comprendidos entre 1990 y 2012 se encuentran prescritas;

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad Administrativa, previsto en el TUO de la Ley N°27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General", establecido en el numeral 1.1 inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la presente Ley, que precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas;

Que, con el visado de la Oficina de Personal, Oficina de Administración, el Área de Gestión Institucional Y Oficina de Asesoría Jurídica,

De conformidad con lo establecido en T.U.O de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el D.S. N° 004-2019-JUS; Ley N.° 29944, Ley N° 32513 "Ley de Presupuesto del Sector Público Para El Año Fiscal 2026"; Decreto Legislativo N° 1440 "Del Sistema Nacional De Presupuesto Público";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE, a solicitud de reintegro de bonificaciones sociales presentada por el administrado **WILFREDO GUTIÉRREZ PÉREZ**, identificado con **DNI N.° 41274782**, en condición de sucesor intestado de quien en vida fue la profesora cesante **SOLEDAD PÉREZ BAZÁN**, por concepto de bonificación personal (2%), compensación vacacional, bonificaciones por Fiestas Patrias, Navidad y Escolaridad, bonificación por zona diferenciada e incremento del Decreto Ley N.° 25981 (10%), correspondientes al periodo comprendido entre 1990 y 2012, más devengados e intereses legales; por carecer de sustento legal vigente y encontrarse prescrita la acción.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento





UGEL-Tocache

"Año de la esperanza y fortalecimiento de la democracia" GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN



Resolución Directoral N° 00001949 2026

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; al interesado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache: www.ugeltch.gob.pe, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS

Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES
CERTIFICA: Que la presente es copia fiel del documento original que he tenido a la vista.

Tocache, 09 JUL. 2026



Lic. Adm. Persi Valdiviezo Flores
TEC. ADMINISTRATIVO
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES